

ORIGINAL

SECRETARIA DEL SENADO

23 JUN 2025 PM 1:36

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{va} Asamblea
Legislativa

1^{ra} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

**Nombramiento del
Licenciado Gariell A. Rosario Guzmán
como Fiscal Auxiliar I
del Departamento de Justicia de Puerto Rico**

INFORME 0188

23 de junio de 2025

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del Senado Núm. 15, aprobada el 16 de enero de 2025, vuestra Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el nombramiento del licenciado Gariell A. Rosario Guzmán, recomendando su nominación como Fiscal Auxiliar I del Departamento de Justicia de Puerto Rico.

El pasado 3 de junio de 2025, la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Jenniffer González Colón, sometió para el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico la nominación del Lcdo. Gariell A. Rosario como Fiscal Auxiliar I.

La Ley Núm. 205-2004, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Justicia", y el Plan de Reorganización Núm. 5 de 27 de diciembre de 2011 crea en el Departamento de Justicia los cargos de los Fiscales Auxiliares I, quienes serán nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico.

0188

La persona nombrada para ocupar un cargo de Fiscal Auxiliar I debe ser un abogado o una abogada admitido(a) al ejercicio de la profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que goce de buena reputación moral, intelectual y profesional, según lo determina la autoridad nominadora y, además, deberá tener por lo menos dos (2) años de experiencia profesional, como abogado(a).

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Orden Administrativa 2025-06 de 27 de enero de 2025, delegó en la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos la investigación del designado.

I. HISTORIAL DEL NOMINADO

El Lcdo. Gariell A. Rosario Guzmán nació en República Dominicana. Actualmente reside en el Municipio de Cabo Rojo.

El licenciado Rosario Guzmán, para el año 2010, obtuvo un Bachillerato en Justicia Criminal de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Luego para el año 2015, alcanzó el grado de *Juris Doctor* de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.

Del historial profesional del nominado se desprende que desde el año 2016 y hasta agosto del año 2019 laboró como Abogado en la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico. A partir de esta fecha se dedicó a la práctica privada de la profesión legal hasta agosto del año 2021, cuando fue designado como Abogado con designación de Fiscal Especial del Departamento de Justicia, posición que ocupa al presente.

II. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO

La Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado de Puerto Rico realizó una investigación al designado. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a

saber, historial personal y profesional, evaluación psicológica, análisis financiero e investigación de campo.

(a) Análisis Financiero:

La firma de Asesores Financieros contratada por la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Lcdo. Gariell Rosario Guzmán, quien cumplió con entregar todos los documentos requeridos. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al licenciado Rosario Guzmán ocupar el cargo de Fiscal Auxiliar I. Además, la Oficina de Ética Gubernamental emitió la correspondiente certificación con relación a la no existencia de situación conflictiva en los recursos, inversiones o participaciones del nominado.

(b) Historial y Evaluación Psicológica:

El Lcdo. Gariell A. Rosario Guzmán, fue objeto de una rigurosa evaluación psicológica por parte de la psiquiatra contratada por la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado de Puerto Rico. El resultado de dicha evaluación concluye que éste posee la capacidad psicológica para ejercer el cargo al que ha sido nominado.

(c) Investigación de Campo:

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Lcdo. Gariell A. Rosario Guzmán, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local y Federal.

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistados, varios funcionarios y personas particulares en torno a la nominación, a saber:



- Lcda. Marjorie Gierbolini Gierbolini, Fiscal de Distrito de Ponce
- Lcdo. Alberto Flores Bermúdez, Fiscal Auxiliar II
- Lcdo. Jorge Martínez Rivera, Fiscal Auxiliar I
- Lcda. Lisa Alicea Alvarado, Fiscal Auxiliar I
- Lcdo. Ernesto Quesada Ojeda, Fiscal de Distrito de Aibonito
- Sr. José Figueroa, Agente Investigador

Cabe destacar que todos los entrevistados favorecieron la designación del Lcdo. Gariell A. Rosario Guzmán como Fiscal Auxiliar I y lo describieron como un joven profesional con el temple y los conocimientos para ocupar dicho cargo.

III. VISTA PÚBLICA

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos celebró el 23 de junio de 2025 una vista pública en la que participaron los miembros de la comisión, quienes tuvieron la oportunidad de interrogar al designado Fiscal Auxiliar I, Lcdo. Gariell A. Rosario Guzmán.

El licenciado Rosario Guzmán comenzó indicando en dicha vista pública que, en agosto del año 2021, se le hizo un sueño realidad al comenzar su carrera en el Departamento de Justicia como Fiscal Especial, asignado a la Unidad de Violencia Doméstica en la Fiscalía de Aibonito, donde tuvo la oportunidad de aprender y crecer profesionalmente. Posteriormente, fue trasladado a la Fiscalía de Ponce, donde se encuentra actualmente.

El nominado expresó que, como fiscal especial, como parte de sus funciones realiza turnos escena, nocturnos y diurnos, investiga las querellas presentadas ante el Negociado de la Policía de Puerto Rico por las partes perjudicadas y radica cargos criminales, de existir los elementos del delito. Añadió que también, es su responsabilidad velar por los derechos constitucionales del acusado y de la parte perjudicada, lo cual para él no es sinónimo de radicar por radicar.



Destacó el Lcdo. Gariell A. Rosario que ha tenido la satisfacción de atender de primera mano las víctimas de delito que llegan a la Fiscalía y a la Sala del Tribunal con la esperanza de que se les haga justicia, y que para él es bien importante ser empático con ese ciudadano o ciudadana que, luego de haber sido víctima en un evento delictivo, sintió la necesidad de buscar la ayuda correspondiente; y que reconoce que es su deber como Ministerio Público, acompañar la víctima y hacer valer su voz, y que ésta entienda que se lleva responsablemente su caso, independientemente de cómo finalice.

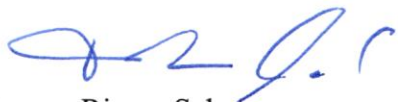
IV. CONCLUSIÓN

La trayectoria académica y profesional que demuestra el expediente del Lcdo. Gariell A. Rosario Guzmán demuestra tener un total compromiso con la justicia, y la sociedad en general.

El examen de sus calificaciones personales, académicas y profesionales refleja que el nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al cual se le designa como Fiscal Auxiliar I del Departamento de Justicia.

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su informe recomendando la confirmación del licenciado Gariell A. Rosario Guzmán como Fiscal Auxiliar I del Departamento de Justicia de Puerto Rico.

Respetuosamente sometido,



Thomas Rivera Schatz
Presidente
Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos